

0008457-15.2001.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... em razão da natureza dos objetos do roubo, dos danos aos veículos e do transporte para outro estado. Também pede majoração na terceira fase pelo concurso de pessoas e emprego de arma, além da cumulação material das penas pelos crimes de roubo. Quanto ao regime inicial, reputa adequada a fixação do fechado.

A Defesa, por seu turno, pediu a absolvição por insuficiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0008457-15.2001.8.26.0510 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008457-15.2001.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 306/2001 - 2º Distrito Policial de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mauro Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ingressou em juízo pedindo a condenação de MAURO FERREIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos I e II, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, afirmando que, no dia 30 de julho de 2001, por volta de 21h20, na confluência da Rua 14 com a Avenida 38-P, bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado e o então adolescente W.M.S., após subjugarem Arnaldo Gomes da Silva, mediante emprego de grave ameaça de morte exercida com arma de fogo que empunhavam, dele subtraíram a motocicleta da marca 'Honda/Strada', placa CGN-4679; que, no dia 09 de agosto de 2001, por volta de 18h30, defronte à Estação Rodoviária local, nesta cidade e comarca de Rio Claro, o acusado e o então adolescente W.M.S, após subjugarem Alexandre Rangel Calore, mediante emprego de grave ameaça de morte

exercida com arma de fogo que empunhavam, subtraíram a motocicleta da marca 'Honda/Strada', placa CGN-2957; que em 10 de agosto de 2001, por volta de 21h, na Avenida Navarro de Andrade, bairro Cidade Nova, na cidade e comarca de Rio Claro, o acusado e o então adolescente W.M.S, após subjugarem Rodrigo José Acorssi, mediante emprego de grave ameaça de morte exercida com arma de fogo que empunhavam, subtraíram uma motocicleta da marca 'Suzuki/GS', placa BRW-4661.

Segundo a denúncia: "Segundo restou apurado, Mauro levou as aludidas motocicletas para a cidade de Santo Antônio da Platina - PR, com a intenção de negociá-las.

Nesta mencionada cidade, em data não precisada daquele mesmo período, Paulo Cesar de Assis Fagundes (...), recebeu e adquiriu em proveito próprio a motocicleta da marca 'Honda/Strada', placa CGN-2957, pelo valor de R\$5.000,00, mesmo sabendo tratar-se de produto de roubo, conforme expressamente declarou às fls. 41 do feito nº 261-02, apensado a este." (fl. 04).

A denúncia foi recebida em 02/02/2004 (fls. 138).

O processo foi suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 25/10/2004 (fls. 157).

O denunciado Paulo César de Assis Fagundes teve sua punibilidade extinta após cumprimento de obrigações assumidas no bojo do benefício de suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei n. 9099/95 (fls. 323/325).

O acusado Mauro Ferreira compareceu espontaneamente aos autos em 25/09/2019 (fls. 430/432) e apresentou defesa prévia (fls. 437/438).

Em 18 de novembro de 2020, foi realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas as vítimas Rodrigo José Acorsi e Alexandre Rangel Calore (fls. 498/499).

Em 12 de julho de 2021, foi determinada a condução coercitiva da vítima Arnaldo Gomes da Silva (fls. 546/547).

Em 18 de outubro de 2021, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima Arnaldo Gomes da Silva e das testemunhas de defesa Iluir Rauber, Maria Aparecida de Godoi, Valcir Rodrigo Salvi e Andreia Aparecida de Godoi.

O Ministério Público pediu a condenação do acusado (fls. 558/564) e ressaltou os reconhecimentos realizados em Delegacia, conforme fls. 21 e 102. Destacou que as vítimas disseram que possuíam absoluta certeza de que ele era coautor; que as condutas foram muito semelhantes perante as diferentes vítimas. Também salientou que o réu foi encontrado com as três motocicletas roubadas no estado do Paraná e que houve reconhecimento pessoal logo após. Quanto à pena, pediu elevação na primeira fase em razão da natureza dos objetos do roubo, dos danos aos veículos e do transporte para outro estado. Também pede majoração na terceira fase pelo concurso de pessoas e emprego de arma, além da cumulação material das penas pelos crimes de roubo. Quanto ao regime inicial, reputa adequada a fixação do fechado. A Defesa, por seu turno, pediu a absolvição por insuficiência de provas e destacou a fragilidade do reconhecimento pessoal feito em Delegacia, tendo em vista o desrespeito aos critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como que não foi confirmado em juízo. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial mais brando.

É o relatório.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida:

"O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima." (STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,

Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos).

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, pelos autos de apreensão e entrega (fls. 22/23), pelo laudo pericial de fls. 26, pelo auto de avaliação (fls. 41/42), pelo laudo pericial de fls. 76/80, e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria, contudo, não é certa, não havendo provas suficientes para um decreto condenatório, respeitado o entendimento do Ministério Público.

Em juízo, a vítima Rodrigo José Acorssi, disse: que teve uma motocicleta roubada; que chegou uma moto vermelha, sacaram uma arma e subtraíram sua moto; que sua motocicleta foi recuperada, foi encontrada no Paraná, em Santo Antônio da Platina; que havia raspagem no chassi; que estava sem número; que fez reconhecimento no Paraná; que na época não teve dúvida, tanto é que havia mais pessoas lá; que no dia da audiência era incapaz de reconhecer o réu; que não se recorda se reconheceu o que desceu ou o que ficou na moto; que na época não houve dúvidas no reconhecimento; sobre as fls. 34, reconheceu sua assinatura; que foi até o Paraná para realizar o reconhecimento; que no reconhecimento havia mais pessoas e que apontou o culpado; que ficou no Paraná de um dia para o outro; que a pessoa estava com a arma e falou para ele correr e ele se escondeu atrás do poste; reconheceu a assinatura de fls. 21.

A vítima Alexandre Rangel Calore, em juízo, relatou: que foi vítima do roubo de uma motocicleta; que não lembra muito bem; que saiu do trabalho, encostou uma moto ao seu lado; que pediu para descer; que estava armado e pediu para andar e não se virar; que eram duas pessoas; que a pessoa estava armada com um revólver; que a motocicleta foi recuperada; que ela estava batida quando foi recuperada; que eram duas pessoas, um estava no Paraná e o outro não se lembra onde estava; que a polícia ligou e falou para ir buscar a moto; que não se lembra se fez reconhecimento; que não sabe o prejuízo que teve na época; que não se lembra se o réu, na tela, era um dos assaltantes; que reconhece sua assinatura às fls. 102.

A vítima Arnaldo Gomes da Silva, em juízo, disse: que no dia do ocorrido, estava escuro à noite; estava no orelhão; que ele chegou, tomou a moto; achou a moto 30 dias depois no Paraná; que ele foi preso, estava no trânsito; que reconheceu Mauro na Delegacia; que não teve dúvidas de que foi o Mauro quem assaltou; que foi até Santo Antônio da Platina; que foi na Delegacia; que o reconheceu na Delegacia; que havia 5 pessoas junto a Mauro, salvo engano; que o reconheceu pelo porte físico; que apresentaram 5 pessoas e que o reconheceu pelo porte físico; que não reconheceu a outra pessoa, que era o menor; que reconhece sua assinatura de fls. 92; que o reconheceu pelo porte físico; que as pessoas usavam capacete; que era 21h30; que estava mais ou menos escuro, não muito; que estava parado em um orelhão; que pediram o documento e a chave; que viu um revólver; que acha que o Willian carregava o revólver.

A depoente Maria Aparecida de Godoi, sogra do réu, em juízo afirmou: que não sabe muita coisa sobre isso; que a única coisa que sabe é que era noite e ele tinha sido preso e não sabia o porquê da prisão; que o marido na época não deixou que eles contassem muita coisa porque não estava bem de saúde; que não se recorda de números, mas que acha que ele namora sua filha desde o final de 99; que ele se mudou para o Paraná; que soube do pai dele ter falecido; que soube que ele foi para o velório do pai; que depois do falecimento, ele foi uma vez pra Rio Claro; que não se lembra direito como que foi, mas ele foi a Rio Claro depois que o pai morreu; que não se lembra de motos; que quando ele foi preso, não estava em casa; que chegou à noite e ficou sabendo; que no outro dia correram atrás de um advogado; que o advogado deu assistência pra ele; que o advogado conseguiu soltá-lo logo; que Mauro trabalha; que ele é um menino muito trabalhador; que ele no momento tem uma borracharia, ele e mais um outro colega, em uma cidade chamada Joaquim Távora; que ele é borracheiro desde que foi para o Paraná; que em 2002, no início, arrumaram uma borracharia com um amigo dela; que o Mauro tem 3 filhas, tem uma com mais de 20 anos, que está grávida; que ele é muito ligado à família; que não é de ficar em boteco, em bebedeira, rodas de amigos; que os amigos dele são a família.

A depoente Andreia Aparecida de Godoi, cunhada do réu, disse em juízo o seguinte: que Mauro tinha motos; que teve um acidente; que viram que a moto era roubada; que

ele foi preso, mas ficou poucos dias preso; que arrumaram advogado; que era vizinha do Mauro; que se recorda que ele tinha algumas motos; que tinha uma moto na casa dele e que ele vendeu a moto; que lembra que ficou com uma pra ele, uma preta, salvo engano; que não lembra se ele ficou com essas motos depois de voltar de Rio Claro; que acha que ele começou a namorar em 1999; que se recorda de quando ele foi preso, porque nunca ninguém tinha passado por isso na família; que correram para contratar um advogado; que ele tinha comprado as motos e levou pra vender, mas não roubou as motos; que ele queria sair da cadeia; que ele contou que uma das vítimas era um policial militar; que o policial veio para Santo Antônio fazer o reconhecimento; que Mauro trabalha desde que se mudou; que ele é borracheiro, que sempre trabalhou como borracharia; que nunca teve outro envolvimento criminal; que quando ele ficou sabendo ele ficou muito nervoso, porque achou que estava tudo resolvido quando foi solto; que foram muitos anos; que foi uma terrível surpresa. A testemunha de defesa Iluir Rauber informou em juízo: que não sabe nada sobre essas acusações; que conhece o Mauro há mais de 5 anos, por causa da profissão de borracheiro; que ele é borracheiro desde que o conheceu; que ele tem família, tem filhos, é um trabalhador, muito honesto.

A testemunha de defesa Valcir Rodrigo Salvi disse em juízo: que não tem conhecimento dos fatos; que é amigo do Mauro; que o conhece há aproximadamente 5 anos; que já há um tempo trabalha do lado da Auto Elétrica; que convive com ele diariamente; que ele tem um sócio, o Fernando; que Mauro tem um sobrinho que trabalha com ele; que Mauro é uma pessoa de boa convivência; que nunca viu ele arrumar problema com ninguém; que sempre teve bom convívio e nunca soube de nada, nenhuma desavença; que ele contava que tinha uma borracharia em Carlópolis, mas não tinha conhecimento; que ele já lhe contou que trabalhou em outros lugares como borracheiro; que não sabe de envolvimento em coisas criminosas.

O acusado Mauro Ferreira, em seu interrogatório, disse: que não teve envolvimento com assalto; que conheceu Alessandra no Paraná; que em 2001 seu pai faleceu; que perto do mês de julho, veio pra Rio Claro para resolver com seus irmãos a questão da herança, pois sua madrastra estava querendo tomar o imóvel; que nessa época sua esposa, que estava no Paraná, ficou grávida; que veio pra Rio Claro e conheceu Willian; que como não tinha arrumado nada no Paraná para trabalhar, ele lhe ofereceu umas motos, acabou comprando 3 motos e pagou frete para levar para o Paraná; que não é verdade que roubou moto ou que empunhou arma de fogo; que não tem carteira de moto, só carteira de carro; que Willian falou que eram motos de leilão; que acabou comprando essas motos e levando para o Paraná; que vendeu 2 motos e ficou com 1; que o rapaz bateu uma das motos, e chamou a polícia; que foram pesquisar e a moto era produto de furto; que ele disse que tinha comprado dele; que os policiais pegaram ele na rua; que disse que não sabia de nada; que foi levado pra Delegacia e ficou preso; que apanhou bastante; que o torturaram lá; que não sabe quem foi lá, mas apontaram para ele; que sua sogra contratou advogado, que foi à Delegacia onde estava preso; que o advogado o orientou a confessar, para poder sair da prisão; que a pessoa o reconheceu por algo que não fez; que quando aconteceu isso tudo, foi um alívio sair da cadeia; que mudou para Siqueira Campos e não soube mais de nada; que se lembra dos policiais; que reconhece sua assinatura às fls. 17; que ele ficou de mandar as notas das motos; que comercializou as motos por serem de leilão; que nesse dia não estava em posse de moto; que ficou uns 12 dias preso, mas não lembra; que foi solto depois do advogado ir lá; que conseguiu ser solto só depois de ter assumido a autoria; que o advogado disse que esse B0, como não tem flagrante e as motos foram recuperadas, iria voltar pra Rio Claro e, como não teve prejuízo, não ia dar nada; que achou que não tinha dado nada; que chegou uma intimação na casa que ficou de herança e sua irmã perguntou o que estava acontecendo ao oficial de justiça; que o oficial disse que ele era testemunha do processo; que nesse período, contratou advogado para saber o que estava se passando e descobriu do processo em andamento; que simplesmente comprou essas motos; que crê que pagou uns 5 mil, 6 mil na época; que era um valor de tabela de motinha de leilão; que as vendeu por 2,5 cada uma; que a outra não chegou a vender; que suspeitou porque não enviava as notas fiscais; que não estava trabalhando na época; que tem o próprio comércio; que sobrevive disso; que não roubou moto nenhuma; que

simplesmente comprou sem saber que era algo furtado; que não roubou. Diante desse conjunto probatório, de fato, não há como condenar o réu pelo crime descrito na denúncia, pela insuficiência probatória. O réu, em um primeiro momento, negou os fatos (fls. 17) e também os negou em juízo. Foi reconhecido em Delegacia apenas por uma das três vítimas, Rodrigo José Acorssi, conforme revela o auto de reconhecimento de fls. 21. Embora tenha a vítima dito, em audiência, que o reconheceu dentre outras pessoas para comparação, o que indicaria o cumprimento dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, os autos apontam que tal procedimento foi observado em relação ao então adolescente William Mendes da Silva, pois o auto de reconhecimento de fl. 34 menciona a descrição prévia das características do agente e a presença de outra pessoa durante o reconhecimento, enquanto o auto de reconhecimento de fls. 21 em nada se refere ao cumprimento dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal. O auto de reconhecimento de fls. 102, por seu turno, presta-se apenas ao reconhecimento de Willian Mendes da Silva e não se refere ao acusado. Portanto, é possível que a referência feita pela vítima em juízo diga respeito apenas ao reconhecimento de William Mendes da Silva, principalmente se for considerado que se passaram aproximadamente 20 anos dos fatos. A vítima Arnaldo, por sua vez, disse que reconheceu Mauro em Delegacia, mas não há auto de reconhecimento de sua parte em relação a Mauro, apenas em relação a Willian Mendes da Silva às fls. 92. Não se ignora que o réu admitiu a posse das motocicletas, mas não há como negar que tal circunstância não deixa de ser também compatível com a versão fornecida pelo acusado, de que comprou as motocicletas de Willian em Rio Claro e as levou para o Paraná, ao que se acrescentam os depoimentos das testemunhas de defesa no sentido de que o acusado possui há tempos ocupação lícita. Portanto, o que há nos autos é apenas o auto de reconhecimento de somente uma das três vítimas, no qual não consta o cumprimento dos critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal ou motivo para que não tenham sido observados naquele momento. Tal elemento isolado não pode ser admitido como meio de prova, na ausência de outros indícios ou elementos probatórios a corroborá-lo. Nessa linha, é importante mencionar o acórdão paradigmático do Superior Tribunal de Justiça, conduzido pelo voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 – SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que “o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva.”.

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a

inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). (...)

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo

Também nesse sentido, destaco os seguintes julgados da Sexta e da Quinta Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confirmam-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (iii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. 1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu a Sexta Turma, revendo anterior interpretação, no sentido de que se “determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários”. 2. Na hipótese, percebe-se que o reconhecimento pessoal do imputado, ora paciente, não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, da própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto a vítima o reconheceu por meio de fotografia veiculada na imprensa e, em nível policial, o reconheceu sem a apresentação de pessoas semelhantes e sem a indicação de

justificativa plausível acerca de impossibilidade de realização do ato nos termos estabelecidos na norma legal.

3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo".

4. Habeas corpus concedido. Reconhecimento da nulidade ocorrida em relação ao reconhecimento fotográfico. Absolvição do paciente (art. 386, VII - CPP). Revogação da prisão preventiva, se por outro motivo não estiver preso." (HC 687.103/RN, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Há, sim, inconsistências na narrativa do réu, bem apontadas pelo representante do Ministério Público em suas alegações finais, todavia, paira dúvida relevante sobre a autoria do delito, que está ancorada em elementos frágeis.

Caso outra interpretação fosse adotada, estar-se-ia condenando alguém com fundamento em meros indícios, deduções e presunções não alicerçados em provas concretas e indubitadas, em desacordo com os ditames constitucionais e processuais penais.

Assim, por essas razões, deve o acusado Mauro Ferreira ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na denúncia para ABSOLVER o acusado MAURO FERREIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Comunique-se às vítimas acerca desta sentença (CPP, art. 201, § 2º).

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Rio Claro, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA